(ولا) يعمل بشرطه (ان شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح) قال الشيخ اذا اشترط استحقاق ريع الوقف للعزوبة فالمتأهل أحق من المتعزب اذا استويا فى سائر الصفات وقال اذا وقف على الفقراء فاقارب الواقف الفقراء أحق من الفقراء الاجانب مع التساوى فى الحاجة واذا قدر وجود فقير مضطر كان دفع ضرورته واجبا واذا لم تندفع ضرورته الا بتشقيص كفاية أقارب الواقف من غير ضرورة تحصل لهم تعين ذلك

(فصل ويرجع) بالبناء للمفعول (فى شرطه) أى الواقف (الى الناظر) فى الوقف سواء شرطه لنفسه أو للموقوف عليه أو لغيرهما اما بالتعيين كفلان أو بالوصف كالارشد أو الاعلم أو الاكبر فمن وجد فيه الشرط ثبت له النظر عملا بالشرط (ويشترط فى الناظر خمسة أشياء) الاول (الاسلام) قطع فى الانصاف والتنقيح باشتراط الاسلام فى الناظر من غير تفصيل فيه قال فى المغنى ومتى كان النظر للموقوف عليه اما بجعل الواقف ذلك له أو لكونه أحق بذلك رجلا كان أو امرأة عدلا كان أو فاسقا لانه ينظر لنفسه فكان له ذلك فى هذه الاحوال كالمطلق انتهى وجزم فى المنتهى بما فى المتن ولم يقيد (و) الثانى (التكليف) لان غير المكلف لا ينظر فى ملكه المطلق ففى الوقف أولى فان لم يشترط الواقف ناظرا وكان الموقوف عليه صغيرا أو مجنونا قام وليه فى المال مقامه فى النظر الى أن يصير أهلا (و) الثالث (الكفاية للتصرف و) الرابع (الخبرة به) أى بالتصرف (و) الخامس (القوة عليه) لان مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعا فان لم يكن الناظر متصفا بهذه الصفات لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف (فان كان) الناظر المشروط له النظر من الواقف أو ممن وقف عليه الوقف (ضعيفا ضم اليه قوى أمين) يحفظ به الوقف ولم تزل يده لانه أمكن الجمع بين الحقين (ولا تشترط الذكورة ولا العدالة) فى الناظر (حيث كان) النظر (بجعل الواقف له فان كان) نصب الناظر (من غيره) أى غير الواقف (فلابد فيه من العدالة فان لم يشترط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا) أى سواء كان عدلا أو فاسقا (حيث كان) آدميا معينا كزيد او جمعا (محصورا) كاولاده وأولاد أولاده كل واحد منهم ينظر على حصته كالملك المطلق (والا) بان كان الموقوف عليه غير محصور كالوقف على جهة لا تنحصر كالفقراء والمساكين والعلماء والقراء أو على مسجد أو مدرسة أو رباط أو قنطرة ونحو ذلك (فنظره (للحاكم) أو نائبه (ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص) قال فى الفروع ولا نظر لغيره معه أطلقه الاصحاب (لكن له) أى للحاكم (أن يعترض عليه) أى على الناظر الخاص (ان فعل مالا يسوغ) فعله أى لا يجوز له ضم أمين مع تفريطه أو تهمته ليحصل المقصود ولا اعتراض لاهل الوقف على ناظر أمين (ووظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وايجاره وزرعه والخاصمة فيه وتحصيل ريعه) من أجرة أو زرع أو ثمر (والاجتهاد فى تنميته وصرف الريع فى جهاته من عمارة واصلاح واعطاء المستحقين) وشراء طعام أو شراب شرطه الواقف لان الناظر هو الذى يلى الوقف وحفظه وحفظ ريعه وتنفيذ شرط واقفه (وان أجره) أى أجر الناظر الوقف (بأنقص) من أجرة المثل (صح) العقد (وضمن النقص) ان كان المستحق غيره لانه متصرف فى مال غيره على وجه الحفظ فضمن ما نقصه بعقده كالوكيل اذا أجر بأنقص من أجرة المثل أو باع بدون ثمن المثل ولابد فى النقص المضمون ان يكون أكثر مما يتغابن به فى العادة كما قيل فى الوكيل (وله)